

Governo
Federal

Órgãos do Governo
Acesso à Informação
Legislação
Acessibilidade



Entrar com gov.br

Acesso à Informação



> [Centrais de Conteúdos](#) > [Boletins de Decisões](#) > [Boletim Informativo das Decisões da CGU](#)
Edição nº 6

Boletim Informativo das Decisões da CGU Edição nº 6

Publicado em 16/04/2024 12h59 Atualizado em 16/04/2024 13h18

Compartilhe:



Edição nº 6, de 10 de abril de 2024

O 6º Boletim sobre as decisões relevantes proferidas no mês de fevereiro pela Secretaria Nacional de Acesso à Informação – SNAI, no âmbito da terceira instância recursal da Lei de Acesso à Informação – LAI, destaca os seguintes temas.

- 1 – [Títulos acadêmicos e currículo de agente público](#)
- 2 – [Operações da Polícia Federal com infiltração de agentes entre 2013 e 2023](#)
- 3 – [Relatórios de projeto e contrato celebrado entre consultoria e hospital](#)
- 4 – [Relação de empresas com processos ambientais](#)
- 5 – [Acesso a processo administrativo disciplinar que tramita na ABIN](#)

6 – Riscos de rompimento de barragem

7 – Informações sobre energia renovável no Brasil

1 – Títulos acadêmicos e currículo de agente público

Processo nº 60143.006440/2023-72

Órgão: Comando do Exército - CEX.

Objeto do recurso: Obtenção de cópia integral de ficha funcional e dos históricos de trabalho e de formação de tenente coronel da ativa.

Decisão da CGU: Provimento.

Resumo da decisão: Inicialmente, o CEX não concedeu qualquer informação, alegando que os dados solicitados seriam informações pessoais e só poderiam ser disponibilizados, por previsão legal ou com consentimento expresso da pessoa que se referir. No entanto, a CGU decidiu pela disponibilização dos documentos, em conformidade com o Enunciado CGU 7/2023, que estabelece o acesso às informações sobre títulos e experiência acadêmica, bem como profissional, uma vez que são utilizadas para avaliação da capacidade, da aptidão e do conhecimento técnico dos agentes públicos.



▲ [Voltar para o topo](#)

2 – Operações da Polícia Federal com infiltração de agentes entre 2013 e 2023

Processo nº 08198.048047/2023-09

Órgão: Polícia Federal - PF.

Objeto do recurso: Informações sobre o número de operações da Polícia Federal com infiltração de agentes de 2013 a 2023 dividido por ano e por tipos de delito investigado.

Decisão da CGU: Desprovimento.

Resumo da decisão: O pedido foi negado pela PF com base na sensibilidade da atividade.

12.850/2013, que trata das investigações criminais, incluindo a infiltração de agentes. A divulgação dos dados solicitados poderia comprometer investigações em andamento e colocar em risco a integridade física dos policiais. A CGU concluiu que o pedido pode ser considerado desarrazoado, pois divulgar tais dados seria contrário ao interesse público e à segurança pública. A decisão destacou que o pedido desarrazoado é aquele que não possui conformidade com interesse público, segurança pública, celeridade e economicidade da Administração Pública, e tampouco possui amparo na LAI.

▲ [Voltar para o topo](#)

3 – Relatórios de projeto e contrato celebrado entre consultoria e hospital

[Processo nº 25072.063857/2023-12](#)

Órgão: Ministério da Saúde - MS.

Objeto do recurso: Acesso a informações sobre o Relatório Anual de Atividades PROADI-SUS 2016, bem como ao contrato celebrado entre o Hospital Oswaldo Cruz e uma empresa de consultoria.



Decisão da CGU: Provimento.

Resumo da decisão: O cidadão recorreu à Controladoria-Geral da União (CGU), observando que algumas informações foram atendidas pelo MS, mas outras não, como detalhes sobre um contrato de consultoria e o rompimento de outro contrato mencionado pelo hospital. A CGU deu provimento ao recurso com base no art. 7º, incisos II, V e VI, da Lei nº 12.527/2011.

▲ [Voltar para o topo](#)

4 – Relação de empresas com processos ambientais

[Processo nº 02303.021540/2023-42](#)

Órgão: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -

IBAMA.

Objeto do recurso: Acesso a dados em formato CSV referentes às empresas com processos ambientais, incluindo uma lista com todas as empresas que possuem processos ambientais abertos ou concluídos, organizados por CNPJ.

Decisão da CGU: Desprovimento.

Resumo da decisão: A CGU desproveu o recurso sob o fundamento de que se tratava de pedido genérico, não sendo possível identificar a informação que o cidadão desejava obter da Administração Pública, nos termos do art. 12, III, e do art. 13, I, ambos do Decreto nº 7.724/2012. A CGU sugeriu ao requerente que, caso entendesse pertinente, ingressasse com novo pedido de acesso à informação, especificando de forma delimitada a informação que deseja obter (tipo de processo ambiental, período de análise pretendido e as Unidades da Federação de interesse) a fim de viabilizar sua identificação e propiciar seu atendimento. Ainda, orientou-se que o cidadão buscasse a informação disponível em transparência ativa, demonstrando, se for o caso, sua dificuldade de obtenção ou inexistência.

▲ [Voltar para o topo](#)

5 – Acesso a processo administrativo disciplinar que tramita na ABIN



Processo nº 00137.018512/2023-81

Órgão: Casa Civil da Presidência da República - CC/PR.

Objeto do recurso: Solicita que a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) conceda acesso ao processo administrativo nº 00091.006314/2020-04.

Decisão da CGU: Desprovimento.

Resumo da decisão: A CGU manteve a restrição de acesso ao processo administrativo que tramita na ABIN sob o fundamento de que versa sobre atividades operacionais de inteligência e meios técnicos adotados, e seu atendimento colocaria em risco potencial tanto a segurança do Estado, como a da própria sociedade, com fundamento no art. 9º e 9ºA, da Lei nº 9.883/1999 c/c o art. 22 da Lei nº 12.527/2011.

▲ [Voltar para o topo](#)

6 – Riscos de rompimento de barragem

Processo nº 21210.011017/2023-91

Órgão: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.

Objeto do recurso: Acesso às informações sobre o risco de rompimento da Barragem do PA Destilaria, em Darcinópolis/TO.

Decisão da CGU: Provimento parcial.

Resumo da decisão: O requerente solicitou diversas informações relacionadas à segurança da Barragem do PA Destilaria. Inicialmente, o INCRA respondeu parcialmente, sugerindo que o requerente buscasse informações em transparência ativa e em outros órgãos. O requerente recorreu, e o INCRA forneceu mais detalhes, mas o órgão teve dificuldades de atender imediatamente ao pedido devido ao tamanho de certo processo.

 [Voltar para o topo](#)



7 – Informações sobre energia renovável no Brasil

Processo nº 48003.011032/2023-31

Órgão: Ministério de Minas e Energia – MME.

Objeto do recurso: Acesso a dados sobre projetos, iniciativas e operações relacionadas à energia renovável no Brasil, incluindo localização, capacidade instalada, tipos de energia renovável, status operacional e quais são as empresas envolvidas em cada projeto.

Decisão da CGU: Desprovimento.

Resumo da decisão: A CGU opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do art. 13, incisos I e II do Decreto nº 7.724/2012, por considerar o pedido genérico, ou seja, não contém a especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida, nos termos do art. 12 do mesmo Decreto. Destaca-se que o Ministério disponibilizou links contendo as informações para que o cidadão realizasse sua pesquisa.

Compartilhe:



Desativado



Configurações avançadas de cookies

[Ver Declaração de Cookies](#)

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies.

Cookies estritamente necessários

Esses cookies permitem funcionalidades essenciais, tais como segurança, verificação de identidade e gestão de rede. **Esses cookies não podem ser desativados em nossos sistemas.** Embora sejam necessários, você pode bloquear esses cookies diretamente no seu navegador, mas isso pode comprometer sua experiência e prejudicar o funcionamento do site.

Cookies de desempenho

Visam a melhoria do desempenho do site por meio da coleta de dados anonimizados sobre navegação e uso dos recursos disponibilizados. Se você não permitir a coleta desses cookies, esses dados não serão usados para melhoria do site.

Cookies de terceiros

O portal gov.br depende dos serviços oferecidos por terceiros que permitem:

- Melhorar as campanhas de informação do governo;
- Oferecer conteúdo interativo;
- Melhorar a usabilidade e facilitar o compartilhamento de conteúdo nas redes sociais;
- Assistir a vídeos e apresentações animadas diretamente no gov.br.

Os cookies de terceiros no portal gov.br são todos cookies de publicidade e multimídia do Google. Esses terceiros coletarão e usarão dados de navegação também para seus próprios fins. O usuário pode desativá-los direto no site da Google.

- Informativo oficial dos cookies de terceiros do Google (<https://business.google.com/adscookies>)

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. **Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site. Se clicar em "Rejeitar Cookies", os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados.** Para escolher quais quer autorizar, clique em "Gerenciar cookies".



Gerenciar cookies

Rejeitar cookies

Declaração de Cookies.

- Política do Google (<https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl-pt-BR>).

O Google Analytics no portal gov.br tem recursos de relatórios de publicidade ativados, que coleta informações adicionais por cookie da DoubleClick, como atividade da Web e de IDs de publicidade do dispositivo (atividade do aplicativo) (<https://support.google.com/analytics/answer/2799357>)

O portal gov.br não tem controle sobre quais cookies de terceiros serão ativados. Alguns cookies de terceiros que podem ser encontrados ao acessar o portal:

Domínios: Google, Youtube, DoubleClick.net

Configuração de cookies no navegador

